

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת אורי מקלב
משה גפני
יעקב אשר

461/25/9

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – מחלה נדירה), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 19 בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994,¹ בסעיף 19 –

- (1) במקום כותרת השוליים יבוא "מחלה קשה או מחלה נדירה";
- (2) בסעיף קטן (א), אחרי "מחלות קשות" יבוא "ומחלות נדירות";
- (3) בסעיף קטן (ב), אחרי "במחלות קשות" יבוא "ובמחלות נדירות";
- (4) בסעיף קטן (ג), אחרי "במחלות קשות" יבוא "ובמחלות נדירות";
- (5) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא :

"(ד) לעניין סעיף זה, "מחלה נדירה" – מחלה לרבות מחלת נפש אשר שיעור החולים בה קטן מאדם אחד לכל 10,000 תושבים במדינת ישראל, ועלות הטיפול התרופתי הממוצע באדם אחד שחולה בה גבוהה מסכום שיקבע שר הבריאות בתקנות."

תחולה 2. תחילתו של חוק זה שישא חודשים מיום פרסומו.

דברי הסבר

כיום קיימות בעולם כ-8,000 מחלות נדירות (מחלות יתום), אשר פוגעות בכ-5% מהאוכלוסייה, שהם כחצי מיליון מבוגרים וילדים במדינת ישראל. מחלות נדירות הן קבוצת מחלות קשות, פרוגרסיביות, מסכנות חיים, כרוניות ובעלות שכיחות נמוכה. נדירות המחלה מקשה על המודעות לקיומה ומעמידה בפני החולה ומשפחתו קשיים נוספים בהתמודדות עמה: אבחון לקוי, חוסר במטפלים, טיפול לא מיומן

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 156.

והוצאות נלוות גבוהות ואלו רק חלק מהקשיים. מחקרים מראים כי רוב החולים במחלות נדירות עוברים כשמונה רופאים ו-10 שנים עד שמחלתם מאובחנת וזאת בעיקר בגלל נדירות המחלה וחוסר ההיכרות של הרופאים עם מחלות אלו.

בישראל לא קיימות הגדרות ברורות למחלה נדירה וקריטריונים ברורים לבחינת כניסתן של תרופות למחלות אלו לסל התרופות, וזה עלול לפגוע בהכנסתן לסל התרופות כמו גם למגנון המימון המוצע בסעיף 19 לחוק, בתחרות מול התרופות האחרות, הנפוצות יותר.

הצעת חוק זו מציעה לאמץ הגדרה ביחס למחלות נדירות כפי שהמליצה וועדה לבחינת נושא המחלות הנדירות (בראש הוועדה עמד פרופ' ארנון אפק והיא רוכזה על ידי ד"ר הדר ירדני).

בהעדר מימון לקופות לפי מספר חולים במחלות אלו, עלול להיווצר מצב שהכנסת תרופה יקרה למחלה נדירה לסל התרופות תטיל עומס כלכלי גבוה על קופה שבה מבוטחים אחוז גבוה של החולים במחלה זו, ללא קשר לחלקה של הקופה באוכלוסייה זו וכמו כן עלול להשפיע על השיקולים של חברי וועדת הסל (בעיקר נציגי הקופות) בהחלטה על הכנסת תרופות אלו לסל.

סעיף 19 לחוק קובע הסדר מימון לפיו חלק מתקציב סל הבריאות של הקופות מחולק בין קופות החולים לפי מספר החולים במחלות קשות בכל קופת חולים, מוכפל באומדן לעלות הטיפול הממוצע בכל מחלה, שקבע משרד הבריאות ולכן מוצע להוסיף לאותה רשימה גם את המחלות הנדירות.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חברי הכנסת דב חנין ואריה אלדד (פ/3421/17), על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת אריה אלדד (פ/968/18) ועל ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/1083/18), על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/57/19), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/196/20) ועל ידי חבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף וקבוצת חברי הכנסת (פ/876/20), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/1075/22) ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת איימן עודה וקבוצת חברי הכנסת (פ/1520/23) על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מוסי רז וקבוצת חברי הכנסת (פ/2871/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת משה ארבל (פ/309/25).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ארבע על ידי חבר הכנסת סמי אבו שחאדה וקבוצת חברי הכנסת (פ/2681/24), על ידי חברת הכנסת אבתיסאם מרעאנה (פ/2828/24) ועל ידי חברת הכנסת עידית סילמן (פ/3980/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת עידית סילמן (פ/458/25).

הצעת החוק זהה לפ/2681/24 ולפיכך לא נבדקה על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)